

1500159-03.2019.8.26.0615

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renato Soares de Melo Filho

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2070352/2019 - DEL.POL.TANABI, 2238993 - DEL.POL.TANABI, 10/19/435 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

1ª Vara

Rua Capitão Bonfin, nº 273, Tanabi-SP - cep 15170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500159-03.2019.8.26.0615 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500159-03.2019.8.26.0615

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2070352/2019 - DEL.POL.TANABI, 2238993 - DEL.POL.TANABI, 10/19/435 - DEL.POL.TANABI, 2070352 - DEL.POL.TANABI, 10/19/435 - DEL.POL.TANABI, 2070352 - DEL.POL.TANABI, 10/19/435 - DEL.POL.TANABI, 2070352 - DEL.POL.TANABI, 10/19/435 - DEL.POL.TANABI, 2070352 - DEL.POL.TANABI, 10/19/435 - DEL.POL.TANABI, 2070352 - DEL.POL.TANABI, 10/19/435 - DEL.POL.TANABI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Robson Gonçalves de Oliveira

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato Soares de Melo Filho

Vistos.

1 - Do Relatório

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do réu ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal. Segundo consta na denúncia, no dia 02 de janeiro de 2019, por volta das 21h, no interior da residência localizada na Rua Sete de Setembro, nº 589, nesta cidade e Comarca de Tanabi, o réu, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em uma carteira de cor marrom, 01 (um) jogo de chaves de fenda com seis peças, uma televisão de 43 polegadas, da marca Philips, 04 (quatro) correntes de ouro, tamanho médio, 02 (dois) pingentes de ouro (casal/menino e menina), 02 (dois) anéis de ouro masculino com pedra de rubi; 01 (um) anel de pérola, 01 (um) brinco de pérola; 03 (três) pulseiras de ouro, modelos variados, 01 (um) colchonete estampado na cor verde, tudo avaliado em R\$ 8.753,00 (oito mil, setecentos e cinquenta e três reais) (Auto de Avaliação de fls. 56), de propriedade da vítima Neusa Batista Rodrigues.

A denúncia foi recebida em 02 de julho de 2021 (fl. 177).

Citado (fl. 230), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 240-241).

Adiante, mantido o recebimento da denúncia (fl. 242), durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação, bem como interrogado o réu (fls. 266-268).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais de forma oral, tendo o Ministério Público postulado pela condenação do réu, de forma parcial, pelo crime de furto qualificado, com o afastamento da causa de aumento da pena do repouso noturno, ao passo que a defesa postulou pela absolvição do acusado, pela fragilidade de provas e, subsidiariamente, pela fixação de pena mínima. (fls. 266-267).

Eis o importante a relatar.

2 - Da Fundamentação

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

No presente caso, a materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06-07), pelos termos de declaração da vítima (fl. 115) e de interrogatório do réu (fl. 09), pelos relatórios de investigação (fls. 49-58 e 100-101), pelo auto de avaliação (fl. 59), pelo laudo pericial (fls. 90-99), pelo relatório final da autoridade policial (fls. 116-117), bem como a prova oral colhida em juízo (fls. 266-268).

Em relação à autoria delitiva, a vítima Neusa Batista Rodrigues, em juízo, respondeu que saiu de sua casa pela manhã com uns amigos para terminar as festas comemorativas de Ano Novo e ao retornar encontrou a janela quebrada, dando falta de alguns objetos. Disse não ter conhecimento do horário que entraram em sua residência, mas acredita que foi ao anoitecer, pois a casa fica em uma esquina e a rua é movimentada. Afirmou que chegou no começo da noite, sem precisar o horário, e encontrou tudo revirado. Disse que o furtador arrebentou a grade, quebrou o vitrô da cozinha e entrou, tendo suspeitas de que ele estava no local no momento em que ela chegou, pois ainda permaneceu por 10 minutos na frente da sua casa com os amigos, que, por vezes, não entraram na residência, tendo ela ingressado sozinha. Por fim, disse que nenhum vizinho viu o furto.

A testemunha de acusação Adilson Cavassana respondeu, em juízo, que é investigador de polícia e que chegou até Robson, que é costureiro em furtar residências, pois no dia dos fatos obteve informações, de pessoas que não quiseram se identificar, de que ele estaria rondando o local com um bicicleta, sendo reconhecido por meio de fotografia por um morador. Disse que fizeram diversas diligências para encontrá-lo, sem sucesso e, depois de 30 dias, ele foi pego com um carro furtado de uma residência de São José do Rio Preto, oportunidade em que confessou a prática do delito dos autos mediante arrombamento e que a televisão teria caído ao chão e

quebrado e as joias teriam sido trocadas por drogas em São José do Rio Preto. Por fim, respondeu que o setor investigativo apurou que o furto teria ocorrido durante o dia.

Em seu interrogatório judicial, o réu ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA respondeu que não são verdadeiros os fatos. Disse que é conhecido no meio policial por cometer vários delitos e foi preso por outro processo, sendo que na delegacia foi obrigado a assumir, sob espancamento e choque, a autoria do furto objeto desses autos, além de outros delitos, de modo que foi envolvido em situação que, sequer, tinha conhecimento. Afirmou que todo os outros processos pelos quais responde é réu confesso, mas que não cometeu o furto objeto desses autos e nem conhece a vítima, alegando ter sido obrigado a assumir a autoria, pois a casa furtada era da sogra do irmão do investigador Cavassana, ora testemunha de acusação. Disse que não estava na cidade no dia dos fatos, estava trabalhando, e que não foi assistido por advogado no dia que assumiu a autoria.

Nesse contexto, analisadas todas as provas reunidas nos autos, verifica-se que estão plenamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva em relação ao réu ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA acerca da prática do crime de furto qualificado descrito na denúncia do MP. Isso porque, não obstante a negativa em juízo, a testemunha esclareceu que durante a investigação tomou conhecimento por meio de populares, que não se identificaram por meio de represálias, que o réu seria o autor do delito, pelas características físicas e, ainda, pelo reconhecimento por meio de fotografias. Ademais, levado até a delegacia, o réu acabou admitindo a prática do furto dos autos, e de outros que estavam pendentes de investigação, e deu detalhes de como fez para entrar na casa da vítima, o que não seria do conhecimento da testemunha, senão por meio da confissão do réu, inexistindo razões para que os policiais o incriminassem por tal delito, restando claro nos autos que o réu praticou o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o que foi corroborado pelo depoimento da vítima e pelas fotografias dos policiais trazidas nas fls. 51-53. Noutro giro, não restou comprovada a causa de aumento do repouso noturno, pois tanto a vítima quanto a testemunha não souberam precisar o horário do furto, tendo esta, inclusive, dito que teria ocorrido no durante o dia. Desse modo, a condenação do réu ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos, I, do Código Penal, nos termos da fundamentação, é medida de rigor, razão pela qual passo a dosar as penas aplicáveis.

3 - Das Dosimetrias das Penas

Na primeira fase de dosimetria da pena do réu, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, inicialmente, verifico que não constam elementos nos autos para se valorarem motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima, mas há elementos para se valorarem quanto à conduta social, maus antecedentes (vide fls.124-154, 178-208, 166-176 e 217-227), culpabilidade e personalidade do agente, pois tem personalidade voltada pela prática de crime, considerando a quantidade de sentença condenatória. Assim, dadas tais circunstâncias negativas, majoro negativamente a pena nesta fase na fração de 1/3, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do salário-mínimo.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas há a agravante da reincidência, inclusive específica em crime de furto (vide Proc. 1500205-78.2019.9.26.0559 - fls. 218), razão pela qual acresço à pena a fração de 1/6, fixando-a em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário mínimo vigente

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena, vez que não restou comprovado a causa de aumento do repouso noturno, tornando a pena definitiva do réu em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

Fixo o regime inicialmente FECHADO, conforme parâmetros do Art. 33 do Código Penal e diante da comprovação dos maus antecedentes e da reincidência do réu (fls. 124-

154, 178-208, 166-176 e 217-227), não sendo recomendado regime mais brando. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade do réu por restritivas de direitos em razão da reincidência e maus antecedentes do réu, conforme artigo 44, inciso II, do Código Penal, bem como pelo fato do réu estar preso por outro processo, o que denota a inviabilidade da referida medida. Do mesmo modo e pelo mesmo motivo, deixo de conceder a suspensão condicional da pena ao réu, em virtude do disposto no artigo 77, inciso I, do Código Penal. O réu poderá recorrer desta sentença em liberdade, já que respondeu ao presente feito em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo. Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no Art. 387, IV do CPP, diante da ausência de requerimento da parte interessada.

4 - Do Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no Art. 387 do Código de Processo Penal, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no Art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, em regime inicialmente FECHADO.

Poderá o réu recorrer em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo. Comunique-se à vítima o teor desta sentença. Expeçam-se as comunicações necessárias.

Fixos honorários advocatícios do patrono do réu no máximo do respectivo item da tabela do convênio OAB-DPE (fl. 233), expedindo-se a certidão oportunamente.

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art.809 do Código de Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 3) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo; 4) Expeça-se o mandado de prisão e extraia-se a guia de execução definitiva, conforme Art. 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação; 5) Expeça-se o necessário.

P.R.I. Ciência ao MP.

Tanabi, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA